כג' באלול התשפ"ב
19 בספטמבר 2022

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב - 2022

א. שם ההוראות

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב - 2022

ב. מטרת ההוראות והצורך בהן

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) ערכה בשנים האחרונות בחינה של שוק ביטוחי הבריאות. בחינה זו כללה את בחינת התוצאות העסקיות של חברות הביטוח בתחום הבריאות לאורך השנים, בחינת פוליסות ביטוחי הבריאות הקיימים, טיפול בתלונות של מבוטחים וביקורות שנערכו בחברות השונות ובמסגרתה זוהו מספר כשלים מרכזיים בתחום ביטוח הבריאות. כך לדוגמא, נמצא כי קיים קושי משמעותי באפשרות ההשוואה בין פוליסות ביטוחי הבריאות השונות של חברות הביטוח וכתוצאה מכך נפגעת יכולתו של המבוטח לבצע בחירה מושכלת ביניהן.

מכיוון שכך, נקבע במסגרת הוראות אלה ליצור פוליסת בריאות בסיסית שתורכב משלוש פוליסות אחידות: פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל, פוליסת תרופות מחוץ לסל ופוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל (להלן יחד - **פוליסת בריאות בסיסית** ו- **הפוליסות**). יצירת הפוליסות כפוליסות אחידות המגדירות כיסוי אחיד ומקיף בתחומן צפויה להקל באופן משמעותי על אפשרות ההשוואה של מבוטחים ומועמדים לביטוח בין החברות השונות ובכך להגביר את התחרות בשוק ביטוחי הבריאות. כמו כן, פוליסת הבריאות הבסיסית האחידה עתידה להוות פוליסה איכותית ומקיפה שציבור המבוטחים יכול להיות סמוך ובטוח שתקנה לו את ההגנה המיטבית שיידרש לה בעת קרות מקרה הביטוח.

ג. להלן נוסח ההוראות:

הוראות מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון:

הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב - 2022

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[1] (להלן – החוק), ואחרי התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמר:		
תנאי הפוליסה	1.	(א) לא יוציא מבטח את אחת מפוליסות הביטוח הבאות: השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל, תרופות מחוץ לסל, ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל (להלן ביחד - "פוליסת בריאות בסיסית") אלא לפי הוראות אלה.
		(ב) פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל תכלול את התנאים שבתוספת הראשונה; פוליסת תרופות מחוץ לסל תכלול את התנאים שבתוספת השנייה; פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל תכלול את התנאים שבתוספת השלישית; מבטח לא רשאי לשנות את נוסח התנאים האמורים וכן לא רשאי להוסיף או לגרוע כיסוי מפוליסות אלו לפי התוספות, אלא אם כן השינוי אושר מראש ובכתב בידי הממונה לאחר תחילתן של הוראות אלה.
		(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מבטח רשאי להוציא פוליסה שתכלול הרחבה לפוליסת בריאות בסיסית.
תנאים לעניין דמי הביטוח	2.	(א) מבטח יקבע דמי ביטוח אחידים לכל אחת מהפוליסות לכל קבוצת גיל המפורטת בתוספת הרביעית, למעט הבדלים בדמי הביטוח הנובעים מאלה:
		(1) הנחה הניתנת לדמי הביטוח, כל עוד ההנחה תקפה בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות;
		(2) מין המבוטח או תבחין אחר הקשור לסיכון ביטוחי שהורה עליו הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 40(ו)(2) לחוק;
		(3) תבחין הקשור לסיכון ביטוחי של מבוטח מסוים שנקבע כתוצאה מבחינת מצבו הרפואי של המבוטח.
		(ב) דמי הביטוח ישתנו במשך תקופת הביטוח, לפי שינוי בגיל המבוטח לפי קבוצות הגיל המפורטות בתוספת הרביעית.
		(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בביטוח בריאות קבוצתי רשאי המבטח לקבוע דמי ביטוח זהים לשתי קבוצות גיל או יותר; לעניין זה, "ביטוח בריאות קבוצתי" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009[2].

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.
[2] ק"ת התשס"ט, עמ' 1347; התשפ"א, עמ' 401.

תחולה	3.	הוראות אלה יחולו על פוליסות השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל, תרופות מחוץ לסל שירותי הבריאות וניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל, מסוג ביטוח בריאות פרט שייכרתו במועד תחילתן של הוראות אלה או לאחריו; ומסוג ביטוח בריאות קבוצתי שייכרתו או יחודשו ממועד תחילתן של הוראות אלה או לאחריו.
תחילה	4.	תחילתן של הוראות אלה ביום י' בשבט התשפ"ג (1 בפברואר 2023).
		תוספת ראשונה
		השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל
		(תקנה 1(ב))
		הגדרות 1. "השתלה" - השתלת איבר או חלק מאיבר העונה על אחת החלופות הבאות:
		(1) כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח, של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, שחלה, מעי וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר, לאחר הכריתה או ההוצאה, שנלקחו מגופו של אדם אחר במקומם או השתלה של מח עצם מתורם אחר בגוף המבוטח; השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי; במקרה שבו יושתל לב מלאכותי לפני השתלת לב מגופו של אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד;
		(2) כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח, של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר, לאחר הכריתה או ההוצאה, שנלקח מבעל חיים, במקומם;
		(3) השתלת מח עצם או תאי גזע מדם טבורי או מדם פריפרי, שמקורם במבוטח עצמו;
		"טיפול חלופי בישראל" - טיפול רפואי שנועד לטפל במצבו הרפואי של מבוטח הניתן לביצוע בישראל, שלפי אמות מידה רפואיות מקובלות מאפשר להשיג למבוטח אותה תוצאה רפואית המושגת באמצעות טיפול רפואי אחר, שאינו ניתן לביצוע בישראל, ובלבד שאינו כרוך בתופעות לוואי חמורות יותר או בתוצאות גופניות חמורות יותר או נזק למבוטח, הפוגע באיכות חייו;

						"טיפול מיוחד מחוץ לישראל" - טיפול רפואי מחוץ לישראל לרבות ניתוח שרופא מומחה בישראל בתחום הנוגע לעניין הוצא לגביו חוות דעת בכתב, כי מצבו הרפואי של המבוטח מחייב את ביצועו ומתקיימים בו שניים מהתנאים הבאים לפחות:
					(1)	שירותי הרפואה בישראל אינם מספקים את הטיפול המיוחד ואין לו טיפול חלופי בישראל;
					(2)	הטיפול המיוחד חיוני להצלת חיי המבוטח ומניעתו מהווה סכנה משמעותית לחיי המבוטח או לפגיעה קשה באיכות חייו ובריאותו;
					(3)	זמן ההמתנה המקובל בישראל לטיפול מאותו סוג ארוך, באופן שעלול לגרום להחמרה משמעותית המסכנת את חיי המבוטח;
					(4)	סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול המיוחד מחוץ לישראל גבוהים משמעותית, לפי אמות מידה רפואיות מקובלות, מסיכויי ההצלחה של ביצוע טיפול זה בישראל;
						"רופא מומחה בישראל" - רופא שהרשויות המוסמכות בישראל אישרו לו תואר מומחה בתחום רפואי מסוים לפי תקנה 2 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973[3], ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים שפורסמה לפי תקנה 34 לתקנות האמורות;
						"תקופת אכשרה" - תקופה המתחילה בתאריך הצטרפות המבוטח לתכנית הביטוח והמסתיימת בתום התקופה שצוינה לכל כיסוי, שבה המבוטח עדיין אינו זכאי לכיסוי ביטוחי מכוח תכנית הביטוח שאליה הצטרף; תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד בתקופות ביטוח רצופות אצל אותו מבטח.
		מקרה הביטוח			2.	מקרה הביטוח הוא מצבו הרפואי של המבוטח המחייב ביצוע השתלה או ביצוע טיפול מיוחד מחוץ לישראל.
		כיסוי ביטוחי			3.	פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל תכלול כיסוי ביטוחי פלי המפורט להלן:

[3] ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; התשע"ט, עמ' 3508.

								(1) להשתלה שבוצעה או צפויה להתבצע אצל נותן שירות שבהסכם עם המבטח - כיסוי מלא להוצאות המפורטות בפסקה (5), שיפוי מוגבל להוצאות המפורטות בפסקה (6) וכן פיצוי כאמור בפסקה (7);
								(2) להשתלה שבוצעה או צפויה להתבצע אצל נותן שירות שלא בהסכם עם המבטח - כיסוי מלא להוצאות המפורטות בפסקה (5), שיפוי מוגבל להוצאות המפורטות בפסקה (6) וכן פיצוי כאמור בפסקה (7) ובלבד שסכום הכיסוי המרבי לכל מקרה ביטוח לא יעלה על הסכומים המפורטים להלן:
							(א) להשתלה כהגדרתה בפסקה (1) - עד 5,000,000 שקלים חדשים;	
							(ב) להשתלה כהגדרתה בפסקה (2) - עד 3,000,000 שקלים חדשים;	
							(ג) להשתלה כהגדרתה בפסקה (3) - עד 150,000 שקלים חדשים;	
								(3) לטיפול מיוחד מחוץ לישראל שבוצע אצל נותן שירות שבהסכם - כיסוי מלא להוצאות המפורטות בפסקה (5)(ב) עד (ז) וכן שיפוי מוגבל להוצאות המפורטות בפסקה (6)(ב) עד (ז);
								(4) לטיפול מיוחד מחוץ לישראל שבוצע אצל נותן שירות שאינו בהסכם - כיסוי מלא להוצאות המפורטות בפסקה (5)(ב) עד (ז) וכן שיפוי מוגבל להוצאות המפורטות בפסקה (6)(ב) עד (ז) ובלבד שסכום הכיסוי המרבי לכל מקרה ביטוח לא יעלה על 1,000,000 שקלים חדשים;
								(5) להוצאות המפורטות להלן - שיפוי מלא, בכפוף לפסקאות (1) עד (4):
							(א) הוצאות לביצוע הפעילות הרפואית הנדרשת לקציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה;	

								(ב) הוצאות אשפוז מחוץ לישראל עד 180 יום לפני ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד ועד 365 ימים לאחר ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד;
								(ג) הוצאות שכר הצוות הרפואי ועלות חדר הניתוח במהלך ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד מחוץ לישראל;
								(ד) הוצאות כרטיס טיסה מחוץ לישראל במחלקת תיירים להשתלה או ביצוע טיפול מיוחד מחוץ לישראל של המבוטח ומלווה אחד, או שני מלווים אם המבוטח הוא קטין, והוצאות שיבתם לישראל;
								(ה) הוצאות נסיעה יבשתיות של המבוטח ומלוויו, משדה התעופה לבית החולים מחוץ לישראל וחזרה;
								(ו) הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל אם נפטר בעת שהותו מחוץ לישראל לצורך ההשתלה או לצורך הטיפול המיוחד מחוץ לישראל;
								(ז) הוצאות בשל מיסים, היטלים והמרת סכום הביטוח למטבע חוץ;
								(6) להוצאות המפורטות להלן - שיפוי לפי תקרות הסכומים המופיעות לצדן, ובכפוף לפסקאות (1) עד (4):
								(א) הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, או הוצאות רפואיות הכרוכות בהפקת מח עצם או תאי גזע מדם טבורי או דם פריפרי, הנדרשים להשתלה ובכלל זה רישום במאגרים מחוץ לישראל - עד 300,000 שקלים חדשים;

								(ב) הוצאות בשל הערכה רפואית או תפקודית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד מחוץ לישראל לרבות טיסות הלוך ושוב מחוץ לישראל של המבוטח ומלווה אחד לצורך ביצוע בדיקות, בטיסה מסחרית במחלקת תיירים - עד 200,000 שקלים חדשים;
								(ג) הוצאות טיפולים רפואיים במבוטח מחוץ לישראל שקשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד מחוץ לישראל, לרבות טיפולי דיאליזה - עד 250,000 שקלים חדשים;
								(ד) הוצאות הטסה רפואית במקרה שבו עלה צורך רפואי - עד 100,000 שקלים חדשים; על אף האמור, אם החברה תיאמה את ההטסה הרפואית המיוחדת - כיסוי מלא;
								(ה) הוצאות שהייה מחוץ לישראל הנחוצות לצורך השתלה או טיפול מיוחד מחוץ לישראל - עד 1,000 שקלים חדשים ליום למבוטח ולמלווה אחד או במקרה שבו המבוטח הוא קטין עד 1,500 שקלים חדשים ליום למבוטח ולשני מלווים;
								(ו) הוצאות לטיפולי המשך בתוך 12 חודשים ממועד ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד מחוץ לישראל - עד 200,000 שקלים חדשים אם הם נובעים מביצוע ההשתלה, ועד 150,000 שקלים חדשים אם הם נובעים מביצוע טיפול מיוחד מחוץ לישראל;
								(ז) הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלה או טיפול מיוחד בישראל, עד תקרת כיסוי בגובה 200,000 שקלים חדשים;

(7) להוצאות המפורטות להלן - פיצוי לפי סכומים המופיעים לצדן, ובכפוף לפסקאות (1) עד (4):

								(א) קצבה חודשית למועמד להשתלה אשר בשל מצבו הרפואי מרותק למיטתו - 4,500 שקלים חדשים; לחלופין אם שהה באשפוז בבית חולים - 2,000 שקלים חדשים לתקופה שבה היה מאושפז, וכל זאת עד מועד ביצוע ההשתלה בפועל ולא יותר מ-9 חודשים; לעניין זה "מועמד להשתלה" - מבוטח שקיבל אישור של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בביצוע ההשתלה;
								(ב) גמלת החלמה חודשית לאחר ביצוע השתלה, למעט השתלת מח עצם עצמית - 5,500 שקלים חדשים למשך תקופה של 24 חודשים;
								(ג) השתלה שבוצעה מחוץ לישראל לפי תנאי חוק השתלת איברים התשס"ח-2008[4], למעט השתלת מח עצם עצמית, ללא השתתפות המבטח - פיצוי חד פעמי בסך 350,000 שקלים חדשים.
		תקופת אכשרה				4		תקופת האכשרה תהיה 90 ימים, למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה.
		חריגים				.5		פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל תחריג מכיסוי את המקרים הבאים:
								(1) מקרה ביטוח שאירע לפני יום תחילת הביטוח, לאחר תום תקופת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה;
								(2) מקרה ביטוח שאירע עקב פעילות מלחמתית, פעולת איבה או פעילות בעלת אופי צבאי;
								(3) מקרה ביטוח שארע עקב ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, פגיעה מנשק לא קונבנציונלי או זיהום רדיואקטיבי;

[4] ס"ח התשס"ח, עמ' 394 ; התשע"ו, עמ' 833.

							(4) מקרה ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לעניין מצב רפואי קודם), התשס"ד-2004[5];
							(5) השתלות או טיפולים מיוחדים מחוץ לישראל למטרות מחקר או המבוססים על טכנולוגיות רפואיות ניסיוניות, לרבות השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל שנדרש אישור של ועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר שבא במקומה לביצועם; לעניין זה: "ועדת הלסינקי עליונה" – "הוועדה העליונה" כהגדרתה בתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א- 1980[6];
							(6) השתלה או טיפול מיוחד שאינם נובעים מצורך רפואי ונועדו למטרות אסתטיקה, קוסמטיקה או תיקון קוצר ראייה;
							(7) מקרה ביטוח שארע למבוטח השוהה רוב ימות השנה (183 ימים לפחות) מחוץ למדינת ישראל;
							(8) טיפולי רפואה משלימה;
							(9) טיפולים נפשיים;
							(10) לגבי טיפולים מיוחדים מחוץ לישראל -

(א) טיפול מיוחד מסיבה של היריון, לידה, עקרות, פוריות, עיקור מרצון והפלה;

(ב) טיפול מיוחד הקשור בשיניים או בחניכיים.

		תוספת שנייה		
		תרופות מחוץ לסל שירותי הבריאות		
		(סעיף 1(ב))		
		הגדרות	1.	"בדיקה גנטית" - בדיקה גנומית מולקולרית או צביעות מיוחדות (אימונוהיסטוכימיות) שאינן מכוסות בסל שירותי הבריאות;

[5] ק"ת התשס"ד, עמ' 170.
[6] ק"ת התשמ"א, עמ' 292; התשנ"ט, עמ' 1005.

						"טיפול תרופתי" - נטילת תרופה לפי מרשם, באופן חד-פעמי או מתמשך;
						"מדינות מוכרות" - ישראל, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורבגיה, איסלנד, אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני מאי 2004, או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי (EMEA);
						"מרשם" - מסמך רפואי חתום ביד רופא מומחה או רופא בית חולים, לפי בחירת המבוטח, המאשר את הצורך בטיפול התרופתי ומורה על אופן השימוש בתרופה, את המינון ומשך הטיפול הנדרש;
						"סל שירותי הבריאות" - מכלול השירותים הרפואיים והתרופות שנותנות קופות החולים לחבריהן, לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994[7], או מכוח מחויבות אחרת שבין הקופה לכלל מבוטחיה, למעט מחויבויות שבמסגרת תכנית השב"ן;
						"רופא מומחה" - רופא שהרשויות המוסמכות בישראל אישרו לו תואר מומחה בתחום רפואי מסוים לפי תקנה 2 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973[8], ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים שפורסמה לפי תקנה 34 לתקנות האמורות, ובלבד שתחום מומחיותו הוא בתחום הנוגע לטיפול בתרופה;
						"תקופת אכשרה" - תקופה המתחילה בתאריך הצטרפות המבוטח לביטוח והמסתיימת בתום התקופה שצוינה לכל כיסוי, שבה המבוטח אינו זכאי לכיסוי ביטוחי מכוח הפוליסה; תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד בתקופות ביטוח רצופות אצל אותו מבטח;
						"תרופה" - חומר כימי או ביולוגי, שנועד לטיפול במצב רפואי, מניעת החמרתו לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים או מניעת הישנותו, כתוצאה ממחלה או תאונה;
						"תרופת יתום" - תרופה לטיפול במחלה נדירה;

[7] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשפ"ב, עמ' 257.
[8] ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; ק"ת התשע"ט, עמ' 3508.

							"תרופה מיוחדת" - תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות, שהרשות המוסמכת באחת מהמדינות המוכרות אישרה אותו להתוויה רפואית כלשהי והמבוטח קיבל אישור לייבוא אישי של תרופה, מכוח סעיף 29א(3) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986[9];
							"תרופה ניסיונית" - תרופה שאינה תרופה מיוחדת, תרופת יתום או תרופה off label ושמתקיים לגביה אחד מהבאים:
						(1)	תרופה שרשות מוסמכת באף אחת מהמדינות המוכרות לא אישרה אותה לשימוש כלשהו;
						(2)	תרופה שרשות מוסמכת באחת מהמדינות המוכרות אישרה אותה לשימוש כלשהו אך השפעותיה על מצבו הרפואי של המבוטח אינן ידועות, והמתווה הטיפולי המבוקש, לרבות מינון התרופה, אינו נתמך באמות מידה מקובלות ולא הוכח כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח;
						(3)	תרופה שנמצאת בהליך ניסוי קליני;
							"תרופה Off Label" - תרופה, שהרשויות המוסמכות באחת מהמדינות המוכרות אישרה אותה לשימוש, אך לא להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובלבד שאחד מהמפורטים להלן הכיר ביעילות התרופה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח:
						(1)	פרסומי ה- FDA;
						(2)	American Hospital Formulary Service Drug Information;
						(3)	US Pharmacopoeia - Drug Information;
						(4)	Drugdex (Micromedex), ובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר, כפי שמופיעים בטבלת ההמלצות:

[9] ק"ת תשמ"ו, עמ' 906; ק"ת תשע"ג, עמ' 1630.

(א) עוצמת המלצה (Strength of Recommendation) - נמצאת בקבוצה I או IIa;								
(ב) חוזק הראיות - (Strength of Evidence) נמצאת בקטגוריה A או B;								
(ג) יעילות - (Efficacy) נמצאת בקבוצה I או IIa;								
(5) תרופה שהטיפול בה מומלץ, באחד מה-National Guidelines שמפרסם אחד מהבאים לפחות:								
(א) NCCN;								
(ב) ASCO;								
(ג) NICE;								
(ד) Esmo Minimal Recommendation.								
מקרה הביטוח הוא אחד או יותר משני המצבים האלה:			2.	מקרה הביטוח				
(1) מצבו הרפואי של המבוטח מחייב אותו, לפי הוראות רופא מומחה או רופא בית חולים, לקבל טיפול תרופתי, באמצעות אחת או יותר מהתרופות המפורטות להלן:								
(א) תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות שהרשות המוסמכת באחת מהמדינות המוכרות אישרה לשימוש לפי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח;								
(ב) תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות שהרשות המוסמכת באחת המדינות המוכרות אישרה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח אך אינה מוגדרת לפי ההתוויה הרפואית הקבועה בסל שירותי הבריאות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח;								
(ג) תרופה OFF LABEL;								

							(ד) תרופת יתום שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות ושהרשויות המוסמכות בישראל או באחת או יותר מהמדינות המוכרות אישרה או הכירה בה תרופת יתום להתוויה הנדרשת לטיפול במבוטח, למעט תרופה המפותחת לאדם מסוים, לפי קוד גנטי מסוים, פרופיל גנטי מסוים או מבנה מסוים של המולקולות והתאים של אותו אדם;
							(ה) תרופה מיוחדת;
							(2) מצבו הרפואי של המבוטח מצריך לפי המלצת רופא אונקולוג המטפל במבוטח ביצוע בדיקה גנטית להתאמת הטיפול התרופתי למחלת הסרטן במבוטח, וזאת לפי פרוטוקולים מקובלים בישראל, באירופה או בארצות הברית.
		הכיסוי הביטוחי				3.	פוליסת תרופות מחוץ לסל שירותי הבריאות תכלול כיסוי לכל תקופת ביטוח שיתחדש אחת לשנתיים במועד חידוש הפוליסה, עד סכומי השיפוי המפורטים להלן:
							(1) בשל כל מקרי הביטוח המפורטים בסעיף 2(1)(א) עד (ד) - עד 3,000,000 שקלים חדשים;
							(2) בשל כל מקרי הביטוח כמפורט בסעיף 2(1)(ה) - עד 1,000,000 שקלים חדשים, ולא יותר מ- 200,000 שקלים חדשים בחודש;
							(3) סכום שיפוי נוסף בשל כל אחד ממקרי הביטוח המפורטים בסעיף 2(1), אם נטילת התרופה כרוכה בהוצאות לשירות רפואי או טיפול רפואי - עד 250 שקלים חדשים ליום ועד 60 ימים;
							(4) בשל מקרה הביטוח המפורט בסעיף 2(2) - עד 80% מההוצאות ולא יותר מ- 40,000 שקלים חדשים לכל מקרה ביטוח.
		תקופת אכשרה				4.	תקופת האכשרה לכיסוי תרופות מחוץ לסל שירותי הבריאות תהיה 90 ימים, למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה.

		חריגים				5.	פוליסת תרופות מחוץ לסל שירותי הבריאות תחריג מכיסוי את המקרים הבאים ואת התרופות הבאות:	
							(1) מקרה ביטוח שאירע לפני יום תחילת הביטוח, לאחר תום תקופת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה;	
							(2) טיפול תרופתי שניתן מסיבות של היריון, לידה, עקרות, אין אונות, פוריות, עיקור מרצון והפלה;	
							(3) תרופה הקשורה בשיניים או בחניכיים;	
							(4) מקרה ביטוח שאירע עקב פעילות מלחמתית, פעולת איבה או פעילות בעלת אופי צבאי;	
							(5) מקרה ביטוח שארע עקב ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, פגיעה מנשק לא קונבנציונלי או זיהום רדיואקטיבי;	
							(6) מקרה ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לעניין מצב רפואי קודם), התשס"ד-2004[10];	
							(7) תרופה ניסיונית;	
							(8) תרופה שאינה נובעת מצורך רפואי ונועדה למטרות אסתטיקה או קוסמטיקה;	
							(9) טיפול תרופתי מונע במסגרת שירות רפואה מונעת, רפואה משלימה, טיפול בוויטמינים, חיסונים, תוספי מזון או Anti-Aging;	
							(10) טיפול תרופתי מניעתי לתסמונת הכשל החיסוני (איידס), למעט למבוטחים שהם נשאים או חולים;	
							(11) תרופה לירידה במשקל, למעט אם המבוטח נמצא עם יחס BMI מעל 36 הסובל בנוסף מבעיות של סכרת או לחץ דם או מבוטח עם יחס BMI גבוה מ-40;	

[10] ק"ת תשס"ד, עמ' 170.

							(12) שתל, אבזר או אמצעי אחר להחדרת תרופה או אבזר מצופה תרופה. ;
							(13) מקרה ביטוח שארע למבוטח השוהה רוב ימות השנה (183 ימים לפחות) מחוץ למדינת ישראל.
		השתתפות עצמית	6.				(א) סכום ההשתתפות העצמית החודשית בשל מקרי הביטוח המפורטים בסעיף 2(1)(א) עד (ד) - 300 שקלים חדשים לתרופה, לאותו חודש.
							(ב) סכום ההשתתפות העצמית החודשית בשל מקרה הביטוח המפורט בסעיף 2(1)(ה) - 500 שקלים חדשים לתרופה, לאותו חודש.
							(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב), לא תיגבה השתתפות עצמית לתרופה שעלותה החודשית גבוהה מ- 5,000 שקלים חדשים.
		תוספת שלישית					
		ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל					
		(סעיף 1(ב))					
		הגדרות	1.				"התייעצות" - התייעצות עם רופא מומחה אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח, בין אם בוצעה לפני הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח ובין אם בוצעה אחריו ;
							"טיפול מחליף ניתוח" - טיפול רפואי או סדרת טיפולים שמבצע רופא מומחה כתחליף לביצוע ניתוח, שלפי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה דומה למטרת הניתוח שאותו הוא מחליף ;
							"ניתוח" - פעולה פולשנית-חדירתית החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה, פגיעה, תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח, או מניעה של כל אחד מאלה, לרבות פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, ראיית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול ;
							"ניתוח מורכב" - ניתוח שבעקבותיו אושפז המבוטח במשך 7 ימים לפחות ;

							"רופא מומחה" - רופא בעל התמחות בתחום הנוגע לעניין המורשה לפי כל דין במדינה שבה מתבצע הניתוח או הטיפול לבצע את הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח;
							"רופא מומחה בישראל" - רופא שהרשויות המוסמכות בישראל אישרו לו תואר מומחה בתחום רפואי מסוים לפי תקנה 2 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973[11], ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים שפורסמה לפי תקנה 34 לתקנות האמורות;
							"שתל" - כל אבזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתל או המורכב בגופו של המבוטח במהלך ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח, למעט תותבת שיניים ושתל דנטלי;
							"תקופת אכשרה" - תקופה המתחילה בתאריך הצטרפות המבוטח לביטוח והמסתיימת בתום התקופה שצוינה לכל כיסוי, שבה המבוטח עדיין אינו זכאי לכיסוי ביטוחי מכוח הפוליסה; תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד בתקופות ביטוח רצופות אצל אותו מבטח.
		מקרה הביטוח				2.	מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח שהמבוטח בחר לבצעו בבית חולים מחוץ לישראל, ובלבד שרופא מומחה נתן חוות דעת על צורך בביצוע הניתוח או בטיפול מחליף הניתוח טרם נסיעתו של המבוטח מחוץ לישראל;
							לעניין זה, ביצוע טיפול מחליף ניתוח לא ישלול מהמבוטח את הזכאות לניתוח אם לאחר הטיפול החלופי יזדקק המבוטח לטיפול נוסף.
		כיסוי ביטוחי				3.	פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל תכלול כיסוי ביטוחי לפי המפורט להלן:
							(1) לניתוח מחוץ לישראל שבוצע אצל נותן שירות שבהסכם עם המבטח - כיסוי מלא להוצאות המפורטות בפסקה (4), שיפוי מוגבל להוצאות המפורטות בפסקה (5) ופיצוי כאמור בפסקה (6).

[11] ק"ת התשל"ג, עמ' 1924; ק"ת התשע"ט, עמ' 3508.

								(2) לניתוח מחוץ לישראל שבוצע אצל נותן שירות שאינו בהסכם עם המבטח - כיסוי מלא להוצאות המפורטות בפסקה (4), שיפוי מוגבל להוצאות המפורטות בפסקה (5) ופיצוי כאמור בפסקה (6) ובלבד שסכום הכיסוי המרבי למקרה ביטוח לא יעלה על 250% מעלות אותו הניתוח בישראל;
								לעניין זה, "עלות הניתוח בישראל" - הסכום המפורסם באתר האינטרנט של המבטח לאותו הניתוח בישראל; במקרה שבו הניתוח אינו מוזכר באתר האינטרנט של המבטח, תחושב עלות הניתוח לפי עלות ניתוח דומה המופיע באתר החברה, מאותו סדר גודל, סוג ניתוח, מורכבות ניתוח, לפי החלטת רופא החברה ולפי אמותת מידה רפואיות מקובלות;
								(3) לטיפול מחליף ניתוח מחוץ לישראל, בין שבוצע אצל נותן שירות שבהסכם עם המבטח ובין שבוצע אצל נותן שירות שאינו בהסכם עם המבטח - כיסוי מלא להוצאות המפורטות בפסקה (4)(א) ו-(ב) ובלבד שסכום הכיסוי המרבי למקרה ביטוח לא יעלה על 250% מעלות הניתוח החלופי בישראל;
								לעניין זה, "עלות הניתוח החלופי בישראל" - הסכום המפורסם באתר האינטרנט של המבטח לניתוח שאותו החליף הטיפול מחליף הניתוח מחוץ לישראל, במקרה שבו הניתוח אינו מוזכר באתר האינטרנט של המבטח, תחושב עלות הניתוח לפי עלות ניתוח דומה המופיע באתר החברה, מאותו סדר גודל, סוג ניתוח, מורכבות ניתוח, לפי החלטת רופא החברה ולפי אמות מידה רפואיות מקובלות;
								(4) הוצאות שעלותן תכוסה במלואה, בכפוף לפסקאות משנה (1) עד (3):
								(א) שכר הרופא המבצע את הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח מחוץ לישראל;

								(ב) כל ההוצאות הרפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח מחוץ לישראל ולאשפוז הנלווה לביצועו כולל הוצאות אשפוז עד לתקרה של 40 ימים כולל אשפוז טרום ניתוח או טרום הטיפול מחליף הניתוח, ובכלל זה שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז או הטיפול מחליף הניתוח והאשפוז, בדיקות פתולוגיות, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח או הטיפול מחליף הניתוח;
								(ג) עלות הטסת גופת המבוטח אם נפטר בעת שהותו מחוץ לישראל לצורך הניתוח;
								(ד) הוצאות טיסה לניתוח מורכב - כיסוי מלא לטיסות במחלקת תיירים למבוטח ולמלווה; במקרה שהמבוטח קטין - כיסוי מלא לטיסות במחלקת תיירים למבוטח ולשני מלווים;
								(ה) הוצאות נסיעה יבשתיות בשל ניתוח מורכב של המבוטח ומלוויו, משדה התעופה לבית החולים מחוץ לישראל וחזרה;
								(5) הוצאות שעלותן תכוסה עד לגובה הכיסוי המפורט לצדן, בכפוף לפסקאות (1) ו-(2):
								(א) הוצאות שתי התייעצות בקשר לניתוח עם רופא מומחה בישראל - עד 1,200 שקלים חדשים לכל התייעצות;
								(ב) הוצאות התייעצות אחת בקשר לניתוח עם רופא מומחה מחוץ לישראל - עד 4,000 שקלים חדשים;

								(ג) הוצאות הטסה רפואית במקרה שבו עלה צורך רפואי - עד 100,000 שקלים חדשים ; אם החברה תיאמה את ההטסה הרפואית המיוחדת - כיסוי מלא ;
								(ד) הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע הניתוח בישראל במקרה שלא ניתן להטיס את המבוטח מחוץ לישראל מסיבות רפואיות - עד 200,000 שקלים חדשים ;
								(ה) הוצאות עלות שתל שהושתל במהלך ניתוח - עד 60,000 שקלים חדשים ;
								(ו) הוצאות נוספות בשל ניתוח מורכב :

(א) עלות שכירת שירותי אחות פרטית לתקופה שלא תעלה על 8 ימים בתוך 30 ימים ממועד ביצוע הניתוח המורכב – עד 650 שקלים חדשים ליום ;

(ב) הוצאות שהייה מחוץ לישראל הנחוצות לצורך ניתוח מורכב - עד 1,000 שקלים חדשים ליום למבוטח ולמלווה אחד או במקרה שבו המבוטח הוא קטין עד 1,500 שקלים חדשים ליום למבוטח ולשני מלווים, לתקופה מרבית של 30 יום ;

(ג) הוצאות טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק התעמלות שיקומית ושיקום כושר הדיבור, שיבוצעו בישראל שנדרשו עקב ניתוח מורכב מחוץ לישראל ושבוצעו בתוך 90 ימים מיום ביצוע הניתוח המורכב - עד 250 שקלים חדשים לטיפול ועד 16 טיפולים לכל סוגי הטיפולים לכל היותר, ובלבד שהמבוטח נושא בהשתתפות עצמית בגובה 20% מעלות הטיפול;

(ד) הוצאות למוסד החלמה המוכר בישראל לאחר ניתוח מורכב, בתוך תקופה של 3 חודשים ממועד ביצוע הניתוח המורכב ולמשך תקופה של עד 10 ימים רצופים, אם רופא מומחה בתחום הרלבנטי החליט על הצורך בהחלמה - עד 400 שקלים חדשים לכל יום;

(ה) הוצאות לבדיקות והתייעצויות רפואיות מחוץ לישראל, שדר הרופא המנתח, ושבוצעו לאחר ביצוע הניתוח המורכב וכהמשך ישיר ממנו, ובלבד שבוצעו בתוך 90 ימים מיום ביצוע הניתוח - עד 100,000 שקלים חדשים;

(6) נפטר המבוטח בתוך 14 ימים ממועד ביצוע הניתוח וכתוצאה ישירה מהניתוח תשלם החברה למוטב, אותו קבע המבוטח, או אם לא נקבע מוטב ליורשיו החוקיים של המבוטח, פיצוי בגובה 150,000 שקלים חדשים.

		תקופת אכשרה	4.	תקופת האכשרה לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל תהיה 90 ימים, למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה.

		חריגים				5.	פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל תחריג מכיסוי את המקרים האלה:	
							(1) מקרה ביטוח שאירע לפני יום תחילת הביטוח, לאחר תום תקופת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה;	
							(2) ניתוח או טיפול מחליף ניתוח הקשורים בשיניים או בחניכיים או ניתוחים שמבצעים רופאי שיניים;	
							(3) מקרה ביטוח שאירע עקב פעילות מלחמתית, פעולת איבה או פעילות בעלת אופי צבאי;	
							(4) מקרה ביטוח שארע עקב ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, פגיעה מנשק לא קונבנציונלי או זיהום רדיואקטיבי;	
							(5) מקרה ביטוח שארע למבוטח השוהה רוב ימות השנה (183 ימים לפחות) מחוץ למדינת ישראל;	
							(6) מקרה ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס"ד-2004[12];	
							(7) ניתוח או טיפול מחליף ניתוח מסיבות של היריון, לידה, עקרות, פוריות, עיקור מרצון, והפלה;	
							(8) ניתוח או טיפול מחליף ניתוח או טיפול שאינו נובע מצורך רפואי ונועד למטרות אסתטיקה, קוסמטיקה או תיקון קוצר ראיה, למעט הניתוחים הבאים:	
								(א) ניתוח שיקום השד לאחר כריתת שד;
								(ב) ניתוח בריאטרי למבוטח עם יחס BMI מעל 36 הסובל בנוסף מבעיות של סכרת או לחץ דם או מבוטח עם יחס BMI גבוה מ - 40;

[12] ק"ת תשס"ד, עמ' 170.

(9) טיפולי רפואה משלימה;

(10) טיפולים נפשיים;

/							(11) השתלת איברים בישראל או מחוץ לישראל, או טיפולים מיוחדים מחוץ לישראל כהגדרתם בפוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל;
							(12) ניתוחים או טיפולים מחליפי ניתוח למטרות מחקר או ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח המבוססים על טכנולוגיות רפואיות ניסיוניות, לרבות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח שנדרש אישור של ועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר שבא במקומה לביצועם; לעניין זה, "ועדת הלסינקי עליונה" – "הוועדה העליונה" כהגדרתה בתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980[13];
							(13) בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקה, הזלפות, בדיקות ופעולות הדמיה כגון: CT ו - MRI, אם הן אינן חלק ממהלך הניתוח או טיפול מחליף הניתוח.

[13] ק"ת התשמ"א, עמ' 292; התשנ"ט, עמ' 1005.

תוספת רביעית		
(תקנה 2(ב))		
קבוצות הגיל שיש לקבוע לגבי כל אחת מהן דמי ביטוח אחידים, הן:		
(1) עד גיל 20;		
(2) מעל 20 עד 30;		
(3) מעל 30 עד 40;		
(4) מעל 40 עד 50;		
(5) מעל 50 עד 55;		
(6) מעל 55 עד 60;		
(7) מעל 60 עד 65;		
(8) מעל 65.		

כ"ג באלול התשפ"ב (19 בספטמבר 2022)

(חמ 6379-3)

_____
משה ברקת
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

דברי הסבר

כללי

במסגרת בחינת שוק ביטוחי הבריאות שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הרשות**) בשנים האחרונות, שכללה את בחינת התוצאות העסקיות של חברות הביטוח בתחום הבריאות לאורך השנים, בחינת פוליסות ביטוחי הבריאות הקיימים, טיפול בתלונות של מבוטחים וביקורות שנערכו בחברות השונות, זוהו מספר כשלים מרכזיים בתחום ביטוח הבריאות. כך לדוגמא, נמצא כי קיים קושי משמעותי באפשרות ההשוואה בין פוליסות ביטוחי הבריאות השונות של חברות הביטוח וכתוצאה מכך נפגעת יכולתו של המבוטח לבצע בחירה מושכלת ביניהן.

מכיוון שכך, הוראות אלה יוצרות פוליסת בריאות בסיסית שתורכב למעשה משלוש פוליסות אחידות: פוליסות השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל, פוליסת תרופות מחוץ לסל ופוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל (להלן יחד - **פוליסת בריאות בסיסית** ו- **הפוליסות**). יצירת הפוליסות כפוליסות אחידות המגדירות כיסוי אחיד ומקיף בתחומן צפויה להקל באופן משמעותי על אפשרות ההשוואה של מבוטחים ומועמדים לביטוח בין החברות השונות ובכך להגביר את התחרות בשוק ביטוחי הבריאות. כמו כן, פוליסת הבריאות הבסיסית האחידה עתידה להוות פוליסה איכותית ומקיפה שציבור המבוטחים יכול להיות סמוך ובטוח שתקנה לו את ההגנה המיטבית שיידרש לה בעת קרות מקרה הביטוח.

יצוין כי במקביל לפרסום הוראות אלה פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הממונה**) את חוזר ביטוח 2020-207 שעניינו "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - עריכת תכנית לביטוח בריאות (להלן - **קודקס הרגולציה**) במסגרתה נקבע, בין היתר, הוראות לעניין אופן הצירוף לפוליסת הבריאות הבסיסית וכן לעניין החובה לשווק תחילה פוליסה זו.

עוד יצוין כי במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים לחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-2015 (להלן - **תקנות ניתוחים**) הוגדרה פוליסה תקנית לניתוחים בישראל והוראות אלה למעשה מצטרפות לתקנות הניתוחים בקביעתן פוליסת בריאות בסיסית, כפוליסה תקנית, המאחדת בתוכה את שלושת הפוליסות האמורות.

לסעיף 1 - תנאי הפוליסה

נקבע כי פוליסת הבריאות הבסיסית שתשווק תהיה אחידה ולא ניתן יהיה לשווק פוליסת בריאות בסיסית שלא על פי הוראות אלה. יחד עם זאת, נקבע כי מבטח יהיה רשאי לשווק הרחבה לפוליסת הבריאות הבסיסית, בכפוף לאישור פוליסת ההרחבה בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. כמו כן, בפוליסות מסוג ביטוח בריאות קבוצתי, ניתן להטמיע את ההרחבה לפוליסת הבריאות הבסיסית בתוך תנאי פוליסת הבריאות הבסיסית, ולא כפרק נפרד.

לסעיף 2 - תנאים לעניין דמי הביטוח

נקבע כי דמי הביטוח יהיו אחידים לכל קבוצת גיל כמפורט בתוספת הרביעית למעט ההבדלים הנובעים מהנחות, ממין המבוטח ומהסיכון הביטוחי של המבוטח כתוצאה ממצבו הרפואי.

כיום, שיעור ההנחות שהחברות מעניקות בעת רכישת פוליסה משתנה הן בגובה ההנחה על פי אחוזים והן ביחס לתקופת הזמן שבה ההנחה תקפה. הדבר מקשה על יכולתו של המבוטח להשוות בין תנאי הפוליסות השונות. לכן, בנוסף לאחידות התנאים, נקבע כי ההנחה תינתן בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות וכן כי דמי הביטוח ישתנו במשך תקופת הביטוח בהתאם לסיכון הביטוחי בכל קבוצת גילאים כפי שמוגדרת בתוספת הרביעית. זאת על מנת לסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

עם זאת, הוחרג לעניין זה הביטוח הקבוצתי ונקבע כי בביטוח הקבוצתי תינתן אפשרות לקבוע תעריפים אחידים ללא הבדלים בין קבוצות הגילאים. זאת מכיוון שבביטוח קבוצתי קיים בעל פוליסה אשר אמון על טובת המבוטחים ויכול להפעיל שיקול דעת אשר מתבסס על היכרותו עם קבוצת המבוטחים, ובין היתר באפשרותו להחליט לאחד בתמחור בין קבוצת גיל אחת או יותר.

לסעיף 3 - תחולה

נקבע כי הוראות אלה יחולו על פוליסות מסוג ביטוח בריאות פרט שייכרתו מיום התחילה או לאחריו ; ועל פוליסות מסוג ביטוח בריאות קבוצתי שייכרתו או יחודשו מיום התחילה או לאחריו.

לסעיף 4 - תחילה

נקבע כי תחילתן של תקנות אלה תהיה ביום 1 בפברואר 2023, זאת על מנת לאפשר לחברות הביטוח שהות מספקת להיערך לשינויים.

<u>לסעיף 5 - תוספת ראשונה- השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל</u>

לסעיף 1 בתוספת הראשונה- הגדרות

נקבעו הגדרות אחידות לפוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל.

להגדרת "השתלה" - הוגדרו מספר חלופות למונח זה. חלקן (חלופה ראשונה) בהתבסס על הגדרת מונח זה בקודקס הרגולציה וחלקן (חלופות 2 עד 3) בהתבסס על הפוליסות הקיימות כיום בשוק.

להגדרות "טיפול חלופי בישראל" ו-"טיפול מיוחד מחוץ לישראל", אומצו ההגדרות הקיימות כיום במרבית הפוליסות בשוק. בדומה למצב הקיים כיום, טיפול חלופי מסוג ניתוח מכוסה הן במסגרת פוליסת השתלות כ"טיפול מיוחד מחוץ לישראל" והן במסגרת פוליסת ניתוחים מחוץ לישראל, כאשר השוני הוא בקריטריון המזכה, ובהתאם - בגובה התקרה. יובהר כי בהתאם להוראות סעיף 26 בחוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור" (5.7.16) במידה ומקרה הביטוח של המבוטח מכוסה בשתי הפוליסות על חברת הביטוח לשפות את המבוטח בהתאם לפוליסה המעניקה לו את הכיסוי הרחב יותר. להגדרת "רופא מומחה בישראל" ו-"תקופת אכשרה", אומצו ההגדרות הקיימות למונחים אלו בתקנות ניתוחים.

לסעיף 2 בתוספת הראשונה - מקרה הביטוח

נקבע כי מקרה הביטוח הוא מצבו הרפואי של המבוטח המחייב ביצוע השתלה או ביצוע טיפול מיוחד מחוץ לישראל, בהתאם להגדרת מקרה הביטוח כפי שהיא מנוסחת בפוליסות הקיימות כיום במרבית השוק.

לסעיף 3 בתוספת הראשונה - כיסוי ביטוחי

פוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל, כשמה כן היא, מעניקה כיסוי ביטוחי עבור שני סוגי מקרי ביטוח: השתלה וביצוע טיפול מיוחד מחוץ לישראל. נקבעו סוגי הכיסויים הביטוחיים שתעניק פוליסה זו, ואת היקפם. לאחר בדיקה מקצועית שכללה ייעוץ רפואי ושיח עם גורמים שונים בשוק, עוגנו סוגי הכיסויים בהתאם לכיסויים הקיימים במרבית הפוליסות בשוק. היקף הכיסוי נקבע באופן שמשקף את הצורך הביטוחי הבסיסי בקרות כל אחד ממקרי הביטוח. זאת על מנת לייצר פוליסה בסיסית מיטבית שתיתן מענה אופטימלי ומקיף למבוטח במועד קרות מקרה ביטוח.

בכל אחד משני סוגי מקרי הביטוח, השתלות וטיפול מיוחד מחוץ לישראל, היקף הכיסוי מחולק לשניים - כיסוי מלא עבור הוצאות מסוימות וכיסוי מוגבל עבור הוצאות אחרות. עם זאת, סכום הכיסוי הכולל תלוי בשאלה אצל

איזה נותן שירות בוצעה ההשתלה או הטיפול המיוחד מחוץ לישראל - האם אצל נותן שירות המצוי בהסכם עם המבטח או אצל נותן שירות שאינו מצוי בהסכם עם המבטח.

לסעיפים קטנים (א) ו-(ג)

ככל שמדובר בהשתלה או טיפול מיוחד מחוץ לישראל שבוצעו אצל נותן שירות המצוי בהסכם עם המבטח, סוגי הכיסויים המפורטים בסעיף קטן (ה) יכוסו במלואם, בהתאם לסכומים שהוצאו בפועל על ידי המבוטח. סוגי הכיסויים המפורטים בסעיף קטן (ו) מעניקים שיפוי בכפוף לסכומים שהוצאו בפועל על ידי המבוטח ויכוסו בכפוף לתקרות הסכומים המופיעות לצידן והכיסויים המפורטים בסעיף קטן (ז) הינם כיסויים מסוג פיצוי.

לסעיפים קטנים (ב) ו- (ד)

ככל שמדובר בביצוע השתלה או טיפול מיוחד מחוץ לישראל אצל נותן שירות שאינו מצוי בהסכם עם המבטח, סוגי הכיסויים המפורטים בסעיפים קטנים (ה) עד (ז) יכוסו בהתאם למפורט בהם, ולמוסבר לעיל ביחס לביצוע השתלה או טיפול מיוחד מחוץ לישראל אצל נותן שירות המצוי בהסכם עם המבטח, אך באופן מוגבל לסך הכיסוי הכולל שישולם למבוטח כפי שמופיע בסעיף קטן (ב) ביחס להשתלה ובסעיף קטן (ד) ביחס לטיפול מיוחד.

לסעיף 4 בתוספת הראשונה - תקופת אכשרה

נקבע כי תקופת האכשרה לכיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל תהיה 90 יום למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה, כנהוג כיום במרבית הפוליסות בשוק.

לסעיף 5 בתוספת הראשונה - חריגים

נקבע מה הם המקרים שיוחרגו מכיסוי בפוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל. רשימת החריגים מהווה למעשה את המכנה המשותף הרחב בין כלל הפוליסות הקיימות כיום בשוק כך שמרבית החריגים הקיימים כיום יהוו חריגים גם בפוליסה האחידה.

יצויין כי באשר לחריג ביחס למקרה ביטוח שאירע עקב פעילות מלחמתית, צומצם תחולת החריג באופן שהפוליסה מחריגה רק מקרים שנגרמו עקב פעילות מלחמתית, איבה או בעלת אופי צבאי.

<u>לסעיף 6 - תוספת שנייה- תרופות מחוץ לסל</u>

לסעיף 1 בתוספת השניה - הגדרות

נקבעו הגדרות אחידות לפוליסת תרופות מחוץ לסל.

להגדרות "בדיקה גנטית", "מרשם", "סל שירותי הבריאות", "רופא מומחה בכיר", "תרופת יתום", "תרופה מיוחדת" ו-"תרופה ניסיונית" - אומצו ההגדרות הקיימות למונחים אלו במרבית הפוליסות בשוק.

יצויין כי הגדרת "תרופת יתום" אומנם רחבה ומוגדרת כ"תרופה לטיפול במחלה נדירה" אך מקרה הביטוח מגדר ומצמצם אותה רק למצבים שהיא אושרה או הוכרה כתרופת יתום על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או באחת או יותר מהמדינות המוכרות להתוויה הנדרשת לטיפול במבוטח, הכל כפי שקבוע שם.

להגדרות "טיפול תרופתי", "מדינות מוכרות", "תרופה" ו-"תרופה Off Label" - אומצו ההגדרות הקיימות למונחים אלו בקודקס הרגולציה.

להגדרות "רופא מומחה" ו-"תקופת אכשרה", אומצו ההגדרות הקיימות למונחים אלו בתקנות ניתוחים.

לסעיף 2 בתוספת השניה - מקרה הביטוח

נקבע כי מקרה הביטוח בפוליסת תרופות מחוץ לסל יהיה מצבו הרפואי של המבוטח אשר מחייבו על פי תנאי הסעיף בקבלת טיפול תרופתי באמצעות אחת מהתרופות המפורטות בסעיף, בהתאם להוראות שהיו קבועות בקודקס הרגולציה ולהגדרת מקרה הביטוח כפי שהיא מנוסחת בפוליסות הקיימות כיום בשוק.

מתוך מטרה שפוליסת הבריאות הבסיסית תהיה איכותית ומקיפה ותקנה הגנה מיטבית בעת קרות מקרה ביטוח, נכללו במסגרת פוליסה זו גם כיסוי לתרופה מיוחדת, ולבדיקה גנטית המוקדמת לנטילתה, אשר נכון להיום חלק גדול מחברות הביטוח מציעות כהרחבה לפוליסת תרופות מחוץ לסל הבסיסית שלהן.

לסעיף 3 בתוספת השניה - כיסוי ביטוחי

נקבע כי פוליסת תרופות מחוץ לסל, תעניק כיסוי ביטוחי עבור 5 קטגוריות של תרופות, עבור שירות או טיפול רפואי שנטילת התרופה כרוכה בו ועבור בדיקה גנטית. כמו כן, לאחר בדיקה מקצועית שכללה ייעוץ רפואי ושיח עם גורמים שונים בשוק, נקבעה תקרת השיפוי ביחס לכל אחת מהחלופות האמורות באופן שתקנה הגנה מיטבית למבוטח בעת הצורך.

לסעיף 4 בתוספת השנייה - תקופת אכשרה

נקבע כי תקופת האכשרה בפוליסה זו תהיה 90 יום, למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה, כנהוג כיום במרבית הפוליסות בשוק.

לסעיף 5 בתוספת השנייה - חריגים

נקבע מה הם המקרים שיוחרגו מכיסוי בפוליסת תרופות מחוץ לסל. רשימת החריגים מהווה למעשה את המכנה המשותף הרחב בין כלל הפוליסות הקיימות כיום בשוק כך שמרבית החריגים הקיימים כיום יהוו חריגים גם בפוליסה האחידה.

לסעיף 6 בתוספת השנייה - השתתפות עצמית

בכדי להקל על ציבור המבוטחים את אפשרות ההשוואה בין הפוליסות השונות נקבע כי גם סכום ההשתתפות העצמית יהיה אחיד, בסכום של 300 שקלים חדשים לתרופה לכל חודש. עם זאת, עוגן הנוהג הקיים כיום בשוק ולקבוע כי כאשר מדובר בתרופה יקרה מאוד, שעלותה החודשית גבוהה מ- 5,000 שקלים חדשים, לא תיגבה השתתפות עצמית כלל.

<u>לסעיף 7 - תוספת שלישית - פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל</u>

לסעיף 1 בתוספת השלישית - הגדרות

נקבעו הגדרות אחידות לפוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל. כל ההגדרות, למעט הגדרת "רופא מומחה" ו-"רופא מומחה בישראל", זהות להגדרות הקיימות בתקנות ניתוחים ובפוליסות הקיימות כיום בשוק.

מכיוון שפוליסה זו, בניגוד לפוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, עוסקת בניתוחים ובטיפולים מחליפי ניתוח המבוצעים מחוץ לישראל, הוגדרו בנפרד שני סוגי רופאים מומחים - אחד המוכר בארץ ("רופא מומחה בישראל") - שהגדרתו לקוחה מהגדרת "רופא מומחה" מתקנות ניתוחים, והאחר רופא מומחה, לאו דווקא בארץ - לגביו אומצה ההגדרה הקיימת במרבית הפוליסות בשוק.

לסעיף 2 בתוספת השלישית - מקרה הביטוח

אומצה הגדרת מקרה הביטוח הקיימת במרבית הפוליסות בשוק ולקבוע כי מקרה הביטוח בפוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל הוא מצבו הבריאותי של המבוטח אשר מחייב ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח, שהמבוטח בחר לבצעו בבית חולים מחוץ לישראל, ובלבד שהצורך בביצוע הניתוח או בטיפול מחליף הניתוח נקבע בישראל, טרם נסיעתו של המבוטח לחו"ל.

כמו כן, אומצה הקביעה הקיימת בתקנות ניתוחים בישראל ולפיה ביצוע טיפול מחליף ניתוח לא ישלול מהמבוטח את הזכאות לניתוח, אם לאחר הטיפול החלופי יזדקק המבוטח לטיפול נוסף.

לסעיף 3 בתוספת השלישית - כיסוי ביטוחי

פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל, כשמה כן היא, מעניקה כיסוי ביטוחי עבור שני סוגי מקרי ביטוח: ניתוחים מחוץ לישראל וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל. נקבעו סוגי הכיסויים הביטוחיים שתעניק פוליסה זו, ואת היקפם. לאחר בדיקה מקצועית שכללה ייעוץ רפואי ושיח עם גורמים שונים בשוק, עוגנו סוגי הכיסויים בהתאם לכיסויים הקיימים במרבית הפוליסות בשוק. היקף הכיסוי נקבע באופן שמשקף את הצורך הביטוחי הבסיסי בקרות כל אחד ממקרי הביטוח. זאת על מנת לייצר פוליסה בסיסית מיטבית שתיתן מענה אופטימלי ומקיף למבוטח במועד קרות מקרה ביטוח.

בכל אחד משני סוגי מקרי הביטוח, ניתוחים מחוץ לישראל וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל, היקף הכיסוי מחולק לשניים - כיסוי מלא עבור הוצאות מסוימות וכיסוי מוגבל עבור הוצאות אחרות. עם זאת, סכום הכיסוי הכולל תלוי בשאלה אצל איזה נותן שירות בוצע הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח מחוץ לישראל - האם אצל נותן שירות המצוי בהסכם עם המבטח או אצל נותן שירות שאינו מצוי בהסכם עם המבטח.

לסעיף קטן (א)

ככל שמדובר בניתוח מחוץ לישראל שבוצע אצל נותן שירות המצוי בהסכם עם המבטח, סוגי הכיסויים המפורטים בסעיף קטן (ד) יכוסו במלואם, בהתאם לסכומים שהוצאו בפועל על ידי המבוטח. סוגי הכיסויים המפורטים בסעיף קטן (ה) מעניקים שיפוי בכפוף לסכומים שהוצאו בפועל על ידי המבוטח ויכוסו בכפוף לתקרות הסכומים המופיעות לצידן, והכיסויים המפורטים בסעיף קטן (ו) הינם כיסויים מסוג פיצוי.

לסעיף קטן (ב)

ככל שמדובר בניתוח מחוץ לישראל שבוצע אצל נותן שירות שאינו בהסכם עם המבטח , סוגי הכיסויים המפורטים בסעיפים קטנים (ד) עד (ו) יכוסו בהתאם למפורט בהם ביחס לביצוע ניתוח מחוץ לישראל כפי שפורט לעיל אצל נותן שירות המצוי בהסכם עם המבטח, אך באופן מוגבל לסך הכיסוי הכולל שישולם למבוטח כפי שמופיע בסעיף קטן (ב) וכפי שיוסבר להלן.

כיום, באתר האינטרנט של כל מבטח קיימת רשימה של ניתוחים המבוצעים בארץ ולצידם גובה ההחזר המקסימאלי שמכסה המבטח עבור אותו ניתוח. בהתאם לתנאים שקיימים במרבית הפוליסות בשוק, נקבע כי במקרים המפורטים בסעיף סכום הכיסוי הכולל לא יעלה על 250% מעלות אותו הניתוח בישראל, , כפי שמופיע באתר האינטרנט של המבטח.

עוד נקבע כי במקרה שבו הניתוח לא מוזכר באתר האינטרנט של המבטח עלותו של ניתוח בארץ הזהה לניתוח שבוצע מחוץ לישראל, תחושב עלות הניתוח בהתאם לעלות ניתוח דומה המופיע באתר החברה, מאותו סדר גודל, סוג ניתוח, מורכבות ניתוח, בהתאם לקביעת רופא החברה ועל פי קריטריונים רפואיים מקובלים.

לסעיף קטן (ג)

ככל שמדובר בטיפול מחליף ניתוח מחוץ לישראל, בין שבוצע אצל נותן שירות שבהסכם עם המבטח ובין שבוצע אצל נותן שירות שאינו בהסכם עם המבטח נקבע כי סוגי הכיסויים המפורטים בסעיפים קטנים (ד) עד (ו) יכוסו בהתאם למפורט בהם ביחס לביצוע ניתוח מחוץ לישראל כפי שפורט לעיל אצל נותן שירות המצוי בהסכם עם המבטח, אך באופן מוגבל לסך הכיסוי הכולל שישולם למבוטח כפי שמופיע בסעיף קטן (ב) וכפי שיוסבר להלן.

כיום, באתר האינטרנט של כל מבטח קיימת רשימה של ניתוחים המבוצעים בארץ ולצידם גובה ההחזר המקסימאלי שמכסה המבטח עבור אותו ניתוח. בהתאם לתנאים שקיימים במרבית הפוליסות בשוק, נקבע כי במקרים המפורטים בסעיף סכום הכיסוי הכולל לא יעלה על 250% מעלות הניתוח שהטיפול מחליף הניתוח בא להחליף (להלן - **הניתוח המוחלף**), כפי שמופיע באתר האינטרנט של המבטח.

עוד נקבע כי במקרה שבו הטיפול מחליף הניתוח מחוץ לישראל לא מוזכר באתר האינטרנט של המבטח עלותו של ניתוח בארץ הזהה לניתוח שבוצע מחוץ לישראל או לניתוח המוחלף, תחושב עלות הטיפול מחליף הניתוח בהתאם לעלות ניתוח דומה המופיע באתר החברה, מאותו סדר גודל, סוג ניתוח, מורכבות ניתוח, בהתאם לקביעת רופא החברה ועל פי קריטריונים רפואיים מקובלים.

לסעיף 4 בתוספת השלישית - תקופת אכשרה

נקבע כי תקופת האכשרה לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל תהיה 90 יום, למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה, כנהוג כיום במרבית הפוליסות בשוק.

לסעיף 5 בתוספת השלישית - חריגים

נקבע מה הם המקרים שיוחרגו מכיסוי בפוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל. רשימת החריגים מהווה למעשה את המכנה המשותף הרחב בין כלל הפוליסות הקיימות כיום בשוק כך שמרבית החריגים הקיימים כיום יהוו חריגים גם בפוליסה האחידה.

לסעיף 8 - תוספת הרביעית

בכדי להקל על ציבור המבוטחים את אפשרות ההשוואה בין הפוליסות השונות נקבע כי דמי הביטוח יהיו אחידים לכל קבוצת גיל בהתאם לקבוצות הגילאים הקיימות בתקנות ניתוחים.